

1500229-87.2021.8.26.0570

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Barbara Donadio Antunes Chinen

Comarca: Registro

Foro: Foro de Registro

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ ANTONIO LUCAS RODRIGUES JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Barbara Donadio Antunes Chinen

LUIZ ANTONIO LUCAS RODRIGUES JUNIOR, qualificado a fls.17, foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no.11.343/06, porque, segundo a denúncia, em 2 de julho ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Registro

Foro de Registro

3ª Vara

Rua Jerônimo Monteiro Lopes, 93, Registro - SP - cep 11900-000

1500229-87.2021.8.26.0570 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500229-87.2021.8.26.0570

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ ANTONIO LUCAS RODRIGUES JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Barbara Donadio Antunes Chinen

LUIZ ANTONIO LUCAS RODRIGUES JUNIOR, qualificado a fls.17, foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no.11.343/06, porque, segundo a denúncia, em 2 de julho de 2021, por volta das 18h20min., na Rua Pedro Lopes Dias, no.21, no bairro Vila Nova, nesta cidade e Comarca de Registro, trazia consigo, para fins de

tráfico, 46 porções de crack, substância entorpecente e que determina a dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se, nas fases da persecução criminal, que, na data dos fatos, o acusado vendia drogas na via pública, quando foi avistado por policiais e fugiu. Na ocasião, os policiais o perseguiram e o alcançaram, com ele apreendendo R\$180,00 e 46 porções de crack.

Na ocasião, LUIZ ANTONIO foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia, onde a Autoridade Policial lavrou o respectivo Auto de Prisão em Flagrante.

Às fls.11/12 encontra-se o Auto de Exibição e apreensão das drogas e do dinheiro. O laudo de exame químico toxicológico foi encartado às fls.120/123.

A denúncia foi oferecida às fls.134/136 e recebida às fls.137/138, em 2 de agosto de 2021. LUIZ ANTONIO apresentou defesa preliminar às fls.171/173. O recebimento da denúncia foi mantido (fls.174/175).

Em audiência foram ouvidos: Murilo Fernandez Marafon, Edson Ribeiro Nunes Júnior e LUIZ ANTONIO LUCAS RODRIGUES JÚNIOR.

As partes apresentaram memoriais.

É relatório.

Fundamento e decido.

É procedente a pretensão punitiva estatal.

Ouvidos, os policiais Murilo e Edson afirmaram que, na data dos fatos, ao passarem pela Vila Nova, em patrulhamento, avistaram o acusado em pé, na via pública, entregando algo ao ocupante de um veículo Celta. Disseram que, percebendo a aproximação da Polícia, o acusado dispensou duas sacolas e fugiu. Afirmaram que o alcançaram e que com ele encontraram R\$180,00 em notas fracionadas. Afirmaram que, em seguida, recolheram as sacolas plásticas por ele dispensadas, verificando que continham 46 porções de crack.

Interrogado, LUIZ ANTONIO negou a acusação. Disse que, na data dos fatos, foi ao local para comprar droga. Disse que entregou R\$200,00 ao traficante e que recebeu a droga e o troco. Disse que prestara serviço de pintura e que, por isso, tinha dinheiro. Afirmou que trabalha e que presta serviço de eletricidade em Curitiba e que estava em Registro, sua cidade natal, apenas passando alguns dias. Afirmou que não correu, mas que apenas saiu andando porque estava apenas comprando droga.

A versão do acusado não se sustenta.

Se ele estivesse no local apenas comprando drogas, não precisaria levar consigo valor elevado.

Ademais, os policiais asseveraram que ele não tinha nenhuma droga nas vestes e que, minutos antes da abordagem, entregou algo ao ocupante de um veículo e empreendeu fuga, dispensando duas sacolas.

O acusado não apresentou nenhuma razão para ser injustamente acusado.

O fato do acusado ter, supostamente, prestado serviço, conforme declaração de fls.195, em nada modifica o acervo probatório. A prestação do serviço, ademais, se deu em mês diverso da prisão.

A droga foi apreendida e periciada, sendo constatado que se tratava de crack.

Com sua conduta, o réu infringiu o artigo 33, caput, da Lei no.11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

LUIZ ANTONIO ostenta 3 condenações definitivas:

- Autos no.5668-97 - transitada em julgado em setembro de 2019;
- Autos no.4326-51 - transitada em julgado em outubro de 2017;
- Autos no.1500306-67 - transitada em julgado em 1 de junho de 2021 (condenação por tráfico de drogas - 1a. Vara de Jacupiranga).

Assim, o réu é reincidente e tem maus antecedentes.

Nos termos do artigo 42, da Lei no.11.343/06, não era grande a quantidade de droga apreendida.

Não há, nos autos, elementos sobre a personalidade e a conduta social do agente.

Nos termos do artigo 59, não há, nos autos, elementos sobre a culpabilidade do acusado. Não foram especiais os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito. Isto porque, na fase de aplicação da pena, não se podem considerar os próprios elementos do tipo penal: crime hediondo e venda de substância nociva à saúde.

Assim, diante dos maus antecedentes, fixo a pena base em 1/6 acima do mínimo legal - 5 anos de reclusão - o que perfaz 5 anos e 10 meses de reclusão.

Em virtude da reincidência específica, aumento de mais 1/6 a pena, o que perfaz 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes..

A causa de diminuição de pena do artigo 33, parágrafo 4º., da Lei no.11.343/06, não é aplicável ao caso em tela, porque o réu é reincidente específico.

Também diante da reincidência específica, o regime inicial será o fechado.

No tocante à pena de multa, ante o disposto no artigo 43, combinado com o artigo 42, da Lei no.11.343/06, fixo-a, pelas razões acima expostas, em 1/6 acima do mínimo legal - 500 dias-multa, o que perfaz 583 dias-multa. Aumento-a de mais 1/6, o que perfaz 680 dias-multa.

Sendo o acusado pessoa de poucos recursos financeiros, fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época da infração.

Pelas razões expostas, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia e CONDENO LUIZ ANTONIO LUCAS RODRIGUES JUNIOR à pena de 6 ANOS , 9 MESES e 20 DIAS DE RECLUSÃO, em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 680 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época da infração, por ter ele infringido o artigo 33, da Lei no.11.343/06.

Condene o réu ao pagamento da taxa judiciária, no valor de 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º., parágrafo 9º., alínea a, da Lei no.11.608/03.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Oportunamente, oficie-se ao Cartório Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso

III, da Constituição Federal.

Ante a juntada do laudo, autorizo a incineração do entorpecente. Comunique-se a Autoridade Policial.

Decreto a perda do dinheiro apreendido em favor do FUNAD.

Diante da reincidência específica, o acusado não poderá recorrer em liberdade, já que é nítido o risco que ele representa à ordem pública.

P.I.C.

Registro, 26 de abril de 2022.